

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

2807 *Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.- Resolución de 24 de julio de 2026, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único de 24 de julio de 2026, relativo a la aprobación de correcciones y nueva información pública del Plan General de Ordenación de la Villa de Mazo.*

En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

RESUELVO:

Dar publicidad al Acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único, de fecha 24 de julio de 2026, relativo a la aprobación de correcciones y nueva información pública del Plan General de Ordenación de la Villa de Mazo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de julio de 2026.- El Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz Díaz.

ANEXO

La Comisión Autonómica de Informe Único, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2026, en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolución del Director General de Ordenación del Territorio n.º 32/2014, de 4 de febrero, se procede a incoar el procedimiento de tramitación del Plan General de Ordenación de la Villa de Mazo, con carácter supletorio, y someter a participación ciudadana el documento de avance y su informe de sostenibilidad.

Segundo.- Mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de julio de 2014, se procede a la aprobación de la memoria ambiental del Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo. Este acuerdo es objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias n.º 157, de 14 de agosto de 2014.

Tercero.- Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial n.º 185/2015, de 28 de abril, se procede a la aprobación inicial del plan, junto con un informe de sostenibilidad ambiental modificado, y su sometimiento a información pública por plazo de 2 meses mediante su publicación en los siguientes medios:

- Boletín Oficial de Canarias n.º 90, de 13 de mayo de 2015.
- BOP n.º 64, de 15 de mayo de 2015.
- Periódico Diario de Avisos, de 16 de mayo de 2015.

Cuarto.- La Comisión Autonómica de Informe Único, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2023, acordó la aprobación de las correcciones operadas en el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo, aprobado inicialmente por Orden, del entonces, Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, n.º 185/2015, de 28 de abril, como consecuencia de las alegaciones e informes presentados al documento, y someter el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo a un nuevo trámite de consulta y de información pública por plazo de un mes, a través de los siguientes medios, y posterior publicación de aclaración del plazo de exposición pública por dos meses:

- Boletín Oficial de Canarias n.º 151, de 1 de agosto de 2023.
- BOP n.º 79, de 30 de junio de 2023.
- Periódico Diario de Avisos, de 18 de julio de 2023.

Quinto.- Por la Comisión Autonómica de Informe Único, celebrada el día 15 de junio de 2026, se adoptó, de conformidad con el apartado cuarto de la disposición transitoria séptima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, acuerdo en orden a la continuación de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo conforme a las prescripciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación

ambiental, a partir de la elaboración del preceptivo estudio ambiental estratégico. En consecuencia, dejará de resultar de aplicación el plazo máximo para la aprobación del plan previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.

Sexto.- Se ha procedido por parte de la entidad GESPLAN a la redacción del documento para aprobación definitiva, habiéndose realizado por parte de los servicios de esta Dirección General un análisis sobre las modificaciones operadas respecto al documento aprobado inicialmente, concluyéndose en el carácter sustancial de las mismas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo (en adelante, L19/2003), en su apartado 6, añadido por el artículo 9 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en adelante, L6/2009), y modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (en adelante, L2/2013), disponía lo siguiente:

“6. Transcurridos los plazos máximos de adaptación a las Directrices de Ordenación General de los Planes Generales de Ordenación sin que esta se hubiera efectuado, o cuando se hubiera producido la caducidad del plazo establecido para proceder a la redacción de la citada adaptación y, en su caso, de la prórroga otorgada al efecto, la consejería competente en materia de ordenación territorial, de oficio, o a instancia del ayuntamiento afectado o del cabildo insular respectivo, y tras el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y, en su caso, previo requerimiento motivado a la Administración local correspondiente, para que en el plazo de un mes inicie la tramitación, y presente un plan en el que se contemplen las previsiones y compromisos para su finalización, podrá directamente proceder a la tramitación y aprobación del contenido estructural del Plan General de Ordenación, así como a la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección públicas, la creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios. Igualmente se procederá a esta tramitación en el supuesto de incumplimiento de los compromisos en la programación aportada.

Este plan general así aprobado tendrá carácter supletorio hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento general plenamente adaptado, promovido por el Ayuntamiento.

En la tramitación por la corporación local del plan general adaptado, no operará de forma automática ni podrá acordarse la suspensión prevista en el artículo 28.3 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, respecto de los ámbitos objeto de regulación por el plan general aprobado con carácter supletorio en el párrafo precedente.

Igualmente, previo convenio con la Administración municipal, la Consejería competente en materia de ordenación territorial podrá asumir la formalización y tramitación de un Plan General municipal supletorio, sin limitación de contenido, cuando dicho convenio sea aprobado por el Pleno municipal.

Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando deriven de un convenio ya aprobado, podrán integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren oportunas para completar el documento de ordenación”.

Por su parte, la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (en adelante, L14/2014), disponía que los instrumentos de ordenación urbanística cuya tramitación hubiese sido iniciada conforme a la normativa anterior a su entrada en vigor, podrían continuar tramitándose, a elección del órgano competente para su formulación, conforme a la normativa en vigor al tiempo del inicio del correspondiente expediente, conservándose, en todo caso, los actos y trámites ya realizados.

Finalmente, la disposición transitoria sexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, L4/2017), establece:

“Disposición transitoria sexta. Instrumentos de ordenación en trámite.

1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que compete su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados.

(...)

4. Como excepción a la regla del apartado 1 de esta disposición, los planes generales de ordenación supletorios, regulados por la disposición transitoria tercera.6 de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo, que se encuentren en tramitación, continuarán haciéndolo conforme a esa normativa hasta su aprobación definitiva, salvo que el ayuntamiento correspondiente adopte acuerdo expreso de recuperación de la competencia en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley”.

II. El artículo 37.3 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en adelante, RPIOSPC y D55/2006, respectivamente), aplicable en virtud de la trascrita disposición transitoria sexta, apartado primero, de la L4/2017, dispone:

“3. Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter sustancial de las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del documento, sin necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, debiendo repetir los trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de las determinaciones afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos en este Reglamento. Tal acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como aprobatorio de las correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En tanto no se culmine el nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no podrá continuarse la tramitación del documento”.

III. Disponen los artículos 16.1 y 17.5 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en una regulación sustancialmente idéntica a la contenida hoy en el artículo 85 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que:

“El acuerdo o resolución de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística determinará, por sí solo y desde el momento de su publicación, la suspensión automática del otorgamiento de licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente”.

“5. Transcurrido el plazo máximo total de suspensión no será posible acordar nuevas suspensiones para tramitar los mismos instrumentos de ordenación con idéntica finalidad, en el área territorial afectada por la anterior, hasta que transcurran tres años, contados a partir del día siguiente a la fecha final de los efectos de la suspensión. No se entenderán como idéntica finalidad la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación distinto al que motivó la anterior suspensión, ni cuando la nueva suspensión se derive de la preceptiva adaptación del instrumento de ordenación a nuevas determinaciones legales o al planeamiento de rango superior”.

A este respecto, ya con ocasión de la aprobación inicial adoptada por Orden, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, n.º 185/2015, de 28 de abril, se procedió a la suspensión automática de los procedimientos de otorgamiento de licencias, de conformidad con el apartado tercero de su parte resolutive. Y, como rezaba su apartado cuarto, el plazo de suspensión se extendió durante dos años a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, lo cual tuvo lugar en el n.º 90, de 13 de febrero de 2015.

IV. El apartado primero de la disposición transitoria única del Decreto 13/2019, de 25 de febrero, por el que se crea el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, establece:

“Disposición transitoria única.- De las actuaciones en curso.

1. Será competencia de la Comisión Autonómica de Informe Único adoptar los acuerdos que procedan para la ejecución de sentencias relativas a planes aprobados por la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de Canarias, así como la aprobación inicial y definitiva de los planes generales de ordenación supletorios que se encuentren en tramitación conforme a lo previsto en la disposición transitoria sexta, apartado 4, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

Tratándose de una norma de atribución competencial, resulta de directa aplicación desde su entrada en vigor, producida el 13 de marzo de 2019, de conformidad con su disposición final tercera.

Por otro lado, el artículo 23.1 del citado Reglamento establece que para los asuntos que deba tratar la Comisión, será formulada propuesta por parte de la persona titular de la Dirección General competente en materia de ordenación territorial. Y de conformidad con el artículo 26.2 del Decreto 28/2025, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, corresponde a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial la instrucción de los expedientes relacionados con el área de actividad de la Dirección General.

En su virtud, la Comisión Autonómica de Informe Único adoptó el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar las alteraciones operadas en el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo, como consecuencia de las alegaciones e informes presentados al documento aprobado inicialmente por Orden, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial n.º 185/2015, de 28 de abril, en los términos propuestos por la entidad GESPLAN; documento al que puede accederse a través del siguiente enlace colabora para su descarga y la contraseña que se indican a continuación: <https://colabora.gobiernodecanarias.org/s/eHtr8CqNSKz3F3Q>

Contraseña: JULIO2026*PGOMAZO.

Segundo.- Someter el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo a un nuevo trámite de información pública por el plazo de dos meses mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 37.3 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo. Dentro del plazo de información pública, cualquier persona física o jurídica, individual o colectivamente, podrá presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación.

Tercero.- Someter el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo aprobado inicialmente al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 37.3 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, así como al trámite de informe preceptivo de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial.

Cuarto.- Someter el Plan General de Ordenación Supletorio de la Villa de Mazo aprobado inicialmente y el estudio ambiental estratégico al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Quinto.- Tanto a los efectos del trámite de información pública como a los efectos del trámite de consulta e informe, la documentación que conforma el plan, debidamente diligenciada, así como el expediente estarán de manifiesto y podrán ser objeto de consulta tanto en la página electrónica del Gobierno de Canarias, que se cita a continuación, como en el Servicio de Estrategia e Información Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, en la Avenida de Anaga, n.º 35, Edificio de Servicios Múltiples I, planta 6.^a, 38071-Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes:

[También podrá accederse a esta página desde la página de inicio del Gobierno de Canarias, www.gobiernodecanarias.org, y seguir la ruta “El Gobierno”, “webs de las Consejerías”, “Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas”, “Planificación Territorial”, “Exposición de planes y normas”, “Planes supletorios”].

Igualmente, tanto la documentación que conforma el plan como el expediente estarán a disposición del público interesado en las dependencias de la oficina técnica municipal del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, durante el horario oficial del centro, sitas en la Plaza Pedro Pérez Díaz, n.º 1, Casco Urbano de El Pueblo, en horario de 8:00 a 14:00 en días laborables, así como en la web municipal: www.villademazo.com

Sexto.- Suspender el otorgamiento de licencias en las áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.6 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y artículo 16.1 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 16.3 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, a partir de la publicación de la aprobación inicial solo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1) y 4) del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, el plazo máximo de suspensión de las licencias derivado de la aprobación inicial será de dos años, desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, extinguiéndose la suspensión, en todo caso, con la aprobación definitiva del planeamiento.

Séptimo.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de la Villa de Mazo antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda, a fin de que proceda a resolver sobre la interrupción del proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, así como a los efectos de que pueda disponer lo que interese en lo que respecta a la organización de la información pública del plan.

Octavo.- Remitir al Ayuntamiento de la Villa de Mazo un ejemplar del documento debidamente diligenciado a los efectos de su sometimiento a información pública y audiencia expresa sobre la ordenación propuesta.